

IGUALDADE RACIAL DE GÊNERO: LEI FEDERAL N. 7.716/89 1989 | LEI FEDERAL N. 9.459/1997



A Lei de Tortura prevê vários tipos, eles estão descritos na imagem. Além dos tipos “comuns”, existem as formas equiparadas, majoradas, qualificadas e por omissão.

Quanto à tortura qualificada, para saber as hipóteses resultantes em lesão corporal grave ou gravíssima, deve-se observar o Código Penal

ATENÇÃO

Tortura que resulta morte é diferente de homicídio mediante tortura.

Inclusive, o juízo é diferente.

Tortura com resultado morte é juiz singular.

Homicídio mediante tortura é tribunal do júri.

Quanto à tortura por omissão, ele observa, sabe, mas não faz nada. Se incentiva, ele é autor por omissão.



5m

ANOTAÇÕES



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Quanto ao crime de tortura, nos termos da Lei n. 9.455/1997, assinale a alternativa correta.
 - a. Pode ser praticado por omissão daquele que tem o dever de apurar a conduta de quem submete pessoa presa a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei, e não o faz.
 - b. Estará caracterizado pela conduta de constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei.
 - c. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo prazo da pena aplicada, não sendo este um efeito automático da sentença condenatória.
 - d. A tortura é crime próprio, isto é, o agente deve obrigatoriamente ostentar a qualidade pessoal de funcionário público.
 - e. Caracteriza tortura probatória ou persecutória a conduta de constranger alguém, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão. Nesse caso, a consumação do crime ocorre com a efetiva obtenção da informação pretendida pelo agente torturador.



COMENTÁRIO

- a. Correto. É a tortura por omissão.
- b. Não há previsão na Lei de Tortura.
- c. A lei manda aplicar o efeito da condenação em dobro.
- d. Não é crime próprio, embora haja a modalidade que só pode ser cometida por funcionário público.
- e. A consumação do crime ocorre no ato torturatório, não na obtenção da informação.

ANOTAÇÕES

2. Sobre os crimes previstos na Lei n. 9.455/1997, assinale a alternativa correta.
- a. Tratando-se de crime de tortura praticado por servidor público, a perda do cargo público é efeito automático e obrigatório da condenação, sendo desnecessária fundamentação específica para tal finalidade na sentença penal condenatória.
 - b. O crime de tortura somente pode ser praticado na forma comissiva.
 - c. A consumação do crime de tortura ocorre com o emprego de meios violento ocasionando sofrimento físico ou mental, englobando, inclusive, o mero aborrecimento, o qual é apto a configurar o delito.
 - d. O objeto jurídico tutelado no crime de tortura é apenas a integridade corporal e a saúde física, não abrangendo a violência de natureza psicológica.
 - e. O condenado por crime de tortura, quando resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, iniciará o cumprimento da pena obrigatoriamente em regime fechado.

COMENTÁRIO

- a. Correto.
 - b. Falso, pois existe a tortura por omissão.
 - c. Só o sofrimento físico ou mental dá causa ao crime de tortura, às vezes, o intenso sofrimento.
 - d. Errado, também abrange a tortura psicológica.
 - e. Não há essa obrigatoriedade.
3. O Brasil nunca foi condenado por tortura no sistema internacional de proteção à pessoa humana.

COMENTÁRIO

O Brasil já foi condenado 2 vezes.

4. Não existe o crime de tortura praticado por particulares.

COMENTÁRIO

Existe sim.

ANOTAÇÕES

5. Conforme a constituição brasileira, o crime de tortura é imprescritível.

COMENTÁRIO

A Constituição não estabelece o crime de tortura como imprescritível. Observa-se que no direito internacional, inclusive em tratados em que o Brasil é signatário, a tortura é imprescritível, mas a nossa CF não lhe concedeu esse status.

6. O crime de tortura é de ação penal pública condicionada.

COMENTÁRIO

Em regra, o crime de ação penal pública condicionada precisa de representação da vítima. A tortura não depende de representação, portanto ação penal pública incondicionada.

7. O crime de tortura é afiançável.

COMENTÁRIO

A tortura é inafiançável. Tortura, tráfico e terrorismo são inafiançáveis, além dos crimes hediondos.

8. O crime de tortura admite acordo de não persecução penal.

COMENTÁRIO

Esse dispositivo está previsto no 28-A do CPP. A exigência é que a pena mínima do crime seja inferior a quatro anos e esse crime não pode ter sido praticado com violência e grave ameaça. Logo, a tortura não se encaixa nesta definição.

9. O crime de tortura é constitucionalmente hediondo.

COMENTÁRIO

A Tortura é um dos três crimes constitucionalmente hediondos (tortura, tráfico e terrorismo). A doutrina chama de hediondo por equiparação.



15m



20m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

10. Cabe progressão de regime para o crime de tortura.

COMENTÁRIO

Os regimes podem ser: aberto, fechado e semiaberto.

Aberto é pena menor ou igual a 4 anos.

Semiaberto é entre 4 e 8 anos.

Fechado é maior que 8 anos.

A tortura tem pena de 2 a 8 anos.

Em 2006, o **Supremo admitiu progressão para os crimes hediondos**.

11. Cabe prisão em flagrante para o crime de tortura.

COMENTÁRIO

Sim, cabe.

12. Se o agente quis matar a vítima e o fez empregando tortura, praticou o crime de tortura qualificada, prevista no art. 1º, § 3º, da Lei n. 9.455/1997.

COMENTÁRIO

O dolo é de matar, portanto é homicídio. Qualificado mediante tortura.

13. Comete o crime de tortura quem presencia um ato de tortura e, podendo impedi-lo, se omite:

COMENTÁRIO

Exatamente.



25m

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. a
2. a
3. E
4. E
5. E
6. E
7. E
8. E
9. C
10. C
11. C
12. E
13. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vladimir Aras.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
